

【별지 제2호 서식】

표준채용 계약서

민주평화통일자문회의사무처장(이하 "사무처장"이라 한다)과 근로자(이하 "근로자" 라 한다)는 아래 근로조건을 성실히 이행할 것을 약정하고 다음과 같이 근로계약을 체결한다.

< 근로자의 인적사항 >

성 명	성 별	연 령	생년월일	주 소
연 락 처			근무지, 근무내용	근무형태
전화번호:				공무직/기간제
휴대전화번호:				

제1조(목적)

"근로자"는 지역회의·협의회 사무에 관한 업무를 담당하고 "사무처장"은 이에 대한 보수를 지급하는 것을 목적으로 한다.

제2조(근무지)

- ①"근로자"는 "사무처장"이 지정하는 시·도 지역에서 근무한다.
- ②"사무처장"은 인력 운영상의 필요에 의하여 통상적인 출·퇴근 거리, 시간 등을 감안하여 동일 생활권 내에서 "근로자"의 근무 지역을 조정할 수 있다.

제3조(계약기간)

- 최 초 계 약 : 20 . . ~ 20 . .
 - 연 장 계 약 : 20 . . ~ 20 . .
- 공무직근로자는 20 년 월 일부터 기간의 정함이 없는 근로계약을 체결하는 것으로 한다.
- 계약기간 만료 전 별도의 의사표시가 없을 경우 계약은 자동종료한다.

제4조(보수)

①(임금) "사무처장"은 "근로자"에게 월보수로 지급한다.

②월 보수액의 구성항목과 세부내역은 다음과 같다.

임금구성항목	금액	시간분
기본급		
정액급식비		

③(지급시기) "사무처장"은 "근로자"에게 매월 29일에 보수를 지급한다. (단, 지급일이 휴일인 경우 그 전일에 지급한다.) 임금지급은 "근로자"의 예금계좌에 입금한다.

(계좌번호 : _____)

④(정산) 보수지급 후 "근로자"의 퇴직 등 보수변동사유가 발생할 경우에 "사무처장"은 "근로자"가 기지급받은 급여 중 근무하지 않은 날에 해당하는 급여를 "근로자"에게 지급하여야 할 퇴직금 등 금품에서 정산하고 지급하며 정산금액이 없는 경우에는 "근로자"가 이를 반납하여야 한다.

⑤(감액지급) "근로자"가 "사무처장"의 승인을 받지 아니하고 무단으로 결근을 하였을 때 또는 질병, 부상으로 인한 휴가일수가 법정휴가일수를 초과한 경우 휴가일수를 제외한 결근일수에 해당하는 급여를 제하고 지급하기로 한다. 단, 업무수행으로 인한 경우는 예외로 한다.

⑥(기타)제4항의 경우에 있어서 지각, 조퇴 또는 외출은 누계 8시간을 결근 1일로 계산한다.

제5조(근무시간 및 휴게)

①"근로자"의 근무시간은 공무원의 근무시간에 준한다. 다만, 업무상 필요에 따라 근무시간 및 휴게시간은 변경될 수 있다.

○시업 및 종업시각 : 월요일 ~ 금요일 09:00~18:00

②휴게시간 : 12:00~13:00

③"근로자"는 사무처장이 업무상 필요로 근로기준법이 정하는 바에 따라 명하는 연장·

야간·휴일근로에 따르는데 동의한다.

④연장·야간·휴일근로는 사무처장의 지시에 의하거나 승인을 받는 경우에 한한다.

⑤간주근로시간제 적용 시 사업장 밖 근로 등으로 인하여 근무시간을 산정할 수 없는 경우 근로자 대표와의 합의에 따른 간주근로시간을 적용한다.

⑥선택적 근로시간제 적용 시 근로자대표와의 서면합의에 따라 정산기간, 표준근로시간, 선택적 근무시간대 및 의무적 근로시간대 등을 적용한다.

제6조(근로일, 휴일 및 휴가)

①근로일 : 매주 월요일~금요일 (다만, 토요일과 일요일은 근로일에서 제외한다)

②휴일 : 매주 일요일 및 『근로기준법』 제55조 제2항에서 정한 휴일

③휴가 : 「근로기준법」과 「민주평화통일자문회의사무처 공무원직 등 관리규정」에 따른다.

제7조(비밀유지의무)

① "근로자"는 업무상 알게 된 비밀을 외부에 누설하여서는 아니된다.

② "근로자"가 제1항의 규정을 위반하였을 때에는 관계법령의 규정에 의한 민·형사상의 책임을 진다

제8조(손해배상)

"근로자"는 고의 또는 과실로 민주평화통일자문회의의 관련 업무에 손해를 끼쳤을 때에는 이를 변상하여야 한다.

제9조(계약의 해지)

① "근로자"가 다음 각호의 1에 해당될 때에는 "사무처장"은 이 계약을 해지할 수 있다.

1. 신체 또는 정신상의 이상으로 업무를 수행할 수 없을 때
2. 형사상 범죄로 유죄판결을 받은 경우
3. 취업규칙의 징계사유에 해당하여 징계위원회에서 '해고'를 의결한 경우
4. 업무를 현저히 태만히 하거나 업무수행능력이 부족하여 근무 실적 평가 결과 2년 이내에 2회 이상 최하위 등급을 받은 경우
5. 사무처장의 정당한 지시에 따르지 아니한 경우
6. 업무 변경 및 예산 감축 등으로 고용조정이 불가피한 경우
7. 기타 상기에 준하는 사유에 해당하는 경우

② 이 계약을 해지하고자 할 때에는 "사무처장"은 해지 예정일 30일전까지, "근로자"는 10일전까지 상대방에게 통지하여야 한다.

제10조(해석)

- ①기타 이 계약서에 정하지 아니한 사항은 상호 협의하여 정한다.
- ②제1항의 협의가 성립되지 아니할 때에는 "사무처장"의 의사를 우선 적용한다.

제11조(계약서)

"사무처장" 과 "근로자"는 상호 대등한 입장에서 이 계약을 체결하고 신의에 따라 계약상의 의무를 성실히 이행할 것을 약속하며 이 계약의 증거로서 계약서를 작성하여 당사자가 기명 날인 후 각각 1통씩 보관한다.

제12조(기타)

이 계약서에서 정하지 아니한 사항은 「근로기준법」, 「민주평화통일자문회의사무처 공무원직 등 관리규정」 등에서 정하는 바에 따른다.

년 월 일

“사무처장”

"근로자"

민주평화통일자문회의사무처

주 소 :

사무처장

(인)

생 년 월 일 :

성 명 :

(인)

서 약 서

본인은 민주평화통일자문회의사무처·지역회의·협의회 공무직 등으로 채용됨에 따라 다음사항을 준수할 것을 서약합니다.

1. 근무중 알게 된 모든 기밀사항은 계약기간중은 물론, 계약만료 후에도 외부에 일체 누설해서는 아니된다.
2. 직무 관련 법령을 준수하고 부의장·협의회장·담당공무원의 직무상 명령에 따른다.
3. 출·퇴근시간 및 민주평화통일자문회의사무처의 제반 근무수칙을 엄수한다.
4. 우리처의 명예와 신용을 손상하거나 업무관련 자료를 유출하는 일이 없도록 한다.
5. 업무 수행 중 특별한 문제점이 발생될 시에는 즉시 담당공무원에게 보고하고 업무지시를 받는다.

이상과 같이 성실한 자세로 근무에 임할 것이며 본인 과실로 인한 문제 발생 시 모든 책임을 본인이 지고 계약해지 등 어떠한 처벌도 감수할 것을 서약합니다.

일
월
년

서약자 : (인)

민주평화통일자문회의사무처장 귀하